

# Karteikarten Fahrlässige Tötung — Prüfungsschema

## § 222 StGB

9 Karten zum Selbstabfragen — Tötungsdelikte · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

KARTE 1 / 9

### **Tatbestand — Erfolg, Handlung, Kausalität — 1. Tod eines anderen Menschen: Was ist damit gemeint?**

Erfolg ist der Tod eines anderen Menschen. Menschsein beginnt nach h. M. mit dem Einsetzen der Eröffnungswehen, es endet nach h. M. mit dem Gesamthirntod, also dem endgültigen, nicht behebbaren Ausfall der Gesamtfunktion von Groß- und Kleinhirn sowie Hirnstamm. Die Selbsttötung ist nicht erfasst, weil das Opfer ein „anderer“ sein muss.

KARTE 2 / 9

### **Tatbestand — Erfolg, Handlung, Kausalität — 2. Handlung: Was ist damit gemeint?**

Ein vom Willen getragenes, sozialerhebliches menschliches Verhalten. Anzuknüpfen ist stets an das konkret sorgfaltswidrige Verhalten. Bei fahrlässigem Unterlassen ist § 222 StGB mit § 13 StGB zu prüfen; erforderlich sind dann Garantenstellung, Erfolgsabwendungsmöglichkeit und Zumutbarkeit.

KARTE 3 / 9

### **Tatbestand — Erfolg, Handlung, Kausalität — 3. Kausalität: Was ist damit gemeint?**

Ursächlichkeit nach der Äquivalenztheorie: Die Handlung kann nicht hinweggedacht werden, ohne dass der Tod in seiner konkreten Gestalt entfiele (*conditio sine qua non*). Beim Unterlassen ist die hypothetische Kausalität zu prüfen — die gebotene Handlung kann nicht hinzugedacht werden, ohne dass der Erfolg mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit entfiele.

KARTE 4 / 9

### **Objektive Sorgfaltspflichtverletzung — 1. Sorgfaltsmaßstab: Was ist damit gemeint?**

Abzustellen ist auf den differenzierten Verkehrskreis — Kraftfahrer, Arzt, Bauleiter, Gastwirt. Sonderwissen und besondere Fähigkeiten des Täters sind nach h. M. bereits objektiv zu berücksichtigen, unterdurchschnittliche individuelle Fähigkeiten dagegen erst in der Schuld.

KARTE 5 / 9

### **Objektive Sorgfaltspflichtverletzung — 2. Konkretisierung durch Sondernormen: Was ist damit gemeint?**

Geschriebene Verhaltensnormen — Vorschriften der StVO, Unfallverhütungsvorschriften, DIN-Normen, ärztliche Leitlinien und Standards — indizieren die im Verkehr erforderliche Sorgfalt, bestimmen sie aber nicht abschließend. Ihre Einhaltung schließt eine Sorgfaltspflichtverletzung nicht zwingend aus, ihre Verletzung begründet sie nicht automatisch.

KARTE 6 / 9

### **Objektive Sorgfaltspflichtverletzung — 3. Übernahmeverschulden: Was ist damit gemeint?**

Sorgfaltswidrig handelt bereits, wer eine gefahrgeneigte Tätigkeit übernimmt, obwohl er erkennt oder erkennen muss, dass ihm die dafür erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten oder körperlichen Voraussetzungen fehlen — etwa der übermüdete oder alkoholisierte Kraftfahrer oder der Arzt, der einen Eingriff ohne die nötige Qualifikation vornimmt. Der Sorgfaltsverstoß liegt dann im Antritt der Tätigkeit.

KARTE 7 / 9

### **Objektive Sorgfaltspflichtverletzung — 4. Grenzen der Sorgfaltspflicht: Was ist damit gemeint?**

Die Sorgfaltsanforderungen werden begrenzt durch das erlaubte Risiko und durch den Vertrauensgrundsatz: Wer sich selbst ordnungsgemäß verhält, darf grundsätzlich darauf vertrauen, dass sich auch andere Verkehrsteilnehmer regelgerecht verhalten.

KARTE 8 / 9

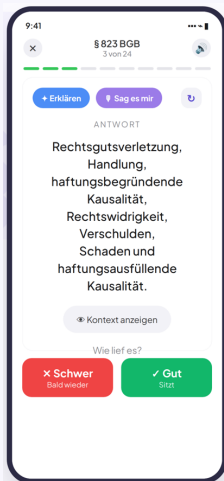
### **Was prüft man unter III. Objektive Vorhersehbarkeit?**

Der Eintritt des Todes und der wesentliche Kausalverlauf mussten für einen besonnenen und gewissenhaften Menschen aus dem Verkehrskreis des Täters ex ante vorhersehbar sein. Erforderlich ist nur die Vorhersehbarkeit in ihren Grundzügen, nicht in allen Einzelheiten; ganz außerhalb jeder Lebenserfahrung liegende Verläufe sind nicht vorhersehbar. Auch atypische Weiterentwicklungen — etwa ein hinzutretender Behandlungsfehler — sind nach h. M. noch vorhersehbar, wenn sie nicht völlig ungewöhnlich sind.

KARTE 9 / 9

### **Objektive Zurechnung — 1. Pflichtwidrigkeitszusammenhang: Was ist damit gemeint?**

Der Erfolg muss auf der Pflichtwidrigkeit beruhen, nicht nur auf der Handlung. Zu prüfen ist das rechtmäßige Alternativverhalten: Wäre der Tod auch bei pflichtgemäßem Verhalten mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eingetreten, entfällt nach h. M. die Zurechnung; bei verbleibenden Zweifeln gilt in dubio pro reo.



## Diese Karten direkt mündlich üben

In Octa hochgeladen, fragt dich die App diese Karten laut ab und sagt dir, wo deine Antwort lückenhaft war.

Nur für iPhone & iPad.

[In Octa öffnen](#)



[Zur App](#)

Dieses Karteikarten-Deck dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.